

Nr. 146 Denkschrift des Leiters der Reichswirtschaftskammer Pietzsch. [22.] Juni 1938

R 43 II/547, Bl. 144–167 Umdruck, Langauszug¹

Beginn:

Beginn:

WIRTSCHAFTSLENKUNG DURCH DEN STAAT.

I.

*Welche Rolle spielt die Wirtschaft in der modernen Staatsauffassung?*²

Die Beeinflussung der Wirtschaft durch den Staat, die unter dem Namen „Wirtschaftslenkung“ heute die Regierungen aller Industriestaaten beschäftigt, ist eine in diesem Umfange für den Staat und die Wirtschaft neue Aufgabe, deren Lösungsversuche je nach der politischen und wirtschaftlichen Struktur der einzelnen Staaten zwar verschieden sind, die aber alle die Grundtendenz haben, stärker als in der Vergangenheit den vorhandenen Wirtschaftsapparat in der vom Politiker gewünschten Richtung einzusetzen (Wirtschaftslenkung), ja darüber hinaus ihn auch nach politischen Gesichtspunkten auszubauen (Wirtschaftsplanung).

Diese politische Wirtschaftsauffassung, die sich auch außerhalb Deutschlands immer mehr durchsetzt, sieht in dem Wirtschaftsapparat eines Staates eine staatlichen Zwecken dienende Einrichtung, deren Aufbau durch die politische Aufgabe bestimmt ist. Das bedeutet, daß eine allgemein gültige Doktrin über die optimale Form eines Wirtschaftsapparates mit seinen Wirtschaftsorganisationen nicht gefunden werden kann, sondern daß diese immer abhängig sein wird von den wechselnden politischen Aufgaben und Maßnahmen.

Bestehen in Deutschland bereits einheitliche Auffassungen über den Umfang und die Form der staatlichen Wirtschaftslenkung?

Während in anderen Ländern über den *Umfang* und damit naturgemäß in noch verstärktem Maße auch über die *Form* der staatlichen Wirtschaftslenkung noch keineswegs einheitliche Auffassungen vorhanden sind, besteht bei uns über den *Umfang* der staatlichen Wirtschaftslenkung völlige Klarheit. Es ist selbstverständlich, daß im autoritären Staat der Führer, der die politische Leitung innehat, auch bestimmt, welche Aufgaben innerhalb des politischen Gesamtplans die Wirtschaft zu übernehmen hat. Welche *Form* allerdings für die Durchführung der der Wirtschaft gestellten Aufgaben die geeignetste ist, ist eine Frage, über die weder im Grundsätzlichen noch im Einzelnen bereits Übereinstimmung herrscht. Insbesondere die grundsätzliche Frage, ob und in welchem Umfang

¹ Undat., dem RMRk zugeleitet; Datierung nach dem Begleitschreiben. Ein weiteres Exemplar übersandte Pietzsch am 12. 8. 1938 an StS Krohn/RAM; R 3901/20646, Bl. 63–87. Druck eines Kurzauszugs: BEIER, Gesetzentwürfe, Nr. 9; zum Inhalt vgl. KRANIG, Lockung und Zwang, S. 111 f.; SMELSER, Ley, S. 232 f. – Im Begleitschreiben an Lammers nahm Pietzsch Bezug auf schon früher geäußerte „Bedenken über die bisher noch nicht durchgeführte Ordnung in der Zusammenarbeit der Arbeitsfront mit Staatsstellen und Wirtschaftsorganisationen“ und fuhr fort: „Das Problem wird jetzt von Herrn Generalfeldmarschall Göring behandelt, und im Laufe dieser Verhandlungen habe ich mir einmal die grundsätzlichen Fragen herausgeschält und in einer Zusammenstellung behandelt, die ich mir erlaube, Ihnen zu überreichen. – Vielleicht ergibt sich für Sie Gelegenheit, nach Prüfung der Arbeit die Gedanken einmal mit dem Führer zu besprechen, der schließlich die letzte Entscheidung in dieser Frage wohl selbst treffen wird.“ R 43 II/547, Bl. 143. Zur dezidiert krit. Position von Pietzsch gegenüber der DAF s. auch Dok. Nr. 11.

² In der Vorlage alle Zwischentitel links ausgerückt.

die in der Wirtschaft Tätigen die ihnen gestellten Aufgaben organisatorisch selbstverwaltend lösen sollen, oder ob ein staatlicher Verwaltungsapparat neben der Kontrolle auch die Form der Durchführung bestimmen soll, ist noch reichlich ungeklärt.

Was ist Selbstverwaltung?

Ehe man an diese Frage näher herantritt, muß man sich darüber klar werden, daß jede vom Staat gestellte Wirtschaftsaufgabe in irgend einem Stadium aus dem Bereich der behördlichen Anordnung in das der selbstverantwortlichen Durchführung durch die in der Wirtschaft tätigen Menschen übergeht. Will man das nicht wahrhaben, so müßten die Organe der Staatsführung selbst nicht nur die Leitung der Betriebe, sondern die Verrichtung der einzelnen Arbeiten übernehmen, d. h. aus jedem tätigen Deutschen würde ein Staatsbeamter und aus der lebendigen deutschen Wirtschaft ein erstarrter Staatssozialismus.

Der Nationalsozialismus lehnt eine derartige Entwicklung scharf ab. Gerade für ihn ist daher die Abgrenzung zwischen Behördenverwaltung und Selbstverwaltung von besonderer Bedeutung. Es ist leicht verständlich, daß der nationalsozialistische Staat sich bei der Durchsetzung seiner Ziele in bedeutend größerem Umfange auf Anordnung und Kontrolle beschränken und die Durchführung den einzelnen Wirtschaftsstellen bzw., wenn es sich um Gemeinschaftsaufgaben handelt, den zweckentsprechenden Zusammenfassungen (also den wirtschaftlichen Organisationen) überlassen kann, als ein Staatswesen, das nicht in derartig totaler Weise über sämtliche Machtmittel, die die Durchführung gegebener Anweisungen sicherstellen, verfügt. Diese Tatsache erlaubt es, im Rahmen der grundsätzlichen Anordnungen im weiten Umfange die Ausführung der gestalteten Initiative den direkt Beteiligten zu übertragen und die Wirtschaft auf diese Weise zur verantwortlichen Mitarbeit heranzuziehen.

In welcher Form vollzieht sich eine echte Selbstverwaltung?

Die Frage, wie eine echte Selbstverwaltung der Wirtschaft ausgestaltet sein muß, beantwortet sich im wesentlichen bereits aus dem vorher Gesagten³. Wenn sich im nationalsozialistischen Staat die behördliche Regierungsgewalt im wesentlichen auf Anordnung und Kontrolle beschränkt, muß zur Durchführung der von ihr gestellten Aufgaben ein geeigneter Wirtschafts- und Organisationsapparat zur Verfügung stehen. Ein solcher Organisationsapparat stellt nichts anderes als die Zusammenfassung und Gliederung der wirtschaftlichen Einzelbetriebe dar. Die Zusammenfassung muß allgemein sein, daher hat man auch im nationalsozialistischen Staat die Pflichtorganisation eingeführt. Die Gliederung jedoch ist aufgabenbedingt, wobei allerdings gewisse verwaltungstechnische Regelmäßigkeiten, nämlich das Entstehen fachlicher und gebietlicher Organisationsstellen, stets beobachtet werden können. Wesentlich für diese Selbstverwaltungskörper ist jedoch, daß sie von Personen geleitet werden, die selbst in dem Fach- oder in dem Gebietsteil, die von der einzelnen Organisationsstelle umfaßt werden, wirtschaftlich tätig sind und daß diese Leiter der Selbstverwaltungsstellen in einem dauernden Zusammenhang mit den zu ihrer Gliederung gehörenden Betrieben bzw. deren Leitung stehen. Wesentlich für eine echte Selbstverwaltung ist weiterhin, daß die Form und Ausgestaltung des Verwaltungsapparates im weiten Umfang den direkt Beteiligten selbst überlassen bleibt und daß sie allein die Kosten hierfür aufzubringen haben. Dabei ist es selbstverständlich, daß sich die politische Staatsführung die entscheidende Einflußnahme auf die Auswahl der Persönlichkeit, die an der Spitze des gesamten wirtschaftlichen Selbstverwaltungsapparates steht, vorbehält. Diese Persönlichkeit muß aber stets ein in der Wirtschaft selbst noch tätiger Betriebsführer sein. Würde man einen Staatsbeamten oder einen politischen Beauftragten an die

³ In der Vorlage: Vorhergesagten.

Spitze dieses Verwaltungsapparates setzen, so würde nicht mehr von einem echten Selbstverwaltungskörper gesprochen werden können.

Die Form der Leitung eines Verwaltungsapparates entscheidet, ob es sich bei einer Organisationsform um einen Selbstverwaltungskörper handelt.

Integrierender Bestandteil einer Selbstverwaltungsorganisation ist, daß ihre Führung den Kreisen der in der Organisation Zusammengefaßten entstammt. Diese grundlegende Tatsache wird vielfach vergessen. Daraus erklären sich zum Teil die eingangs erwähnten Auffassungsverschiedenheiten über die technische Durchführung der staatlichen Wirtschaftslenkung. Nur wer grundsätzlich die Zweckmäßigkeit einer wirtschaftlichen Selbstverwaltung verneint, kann eine Verbeamtung der Leitung der Wirtschaftsorganisation oder deren Führung durch Parteibeauftragte (wie es z. B. bei einer Eingliederung der Organisation der gewerblichen Wirtschaft in die Deutsche Arbeitsfront der Fall wäre) fordern.

Ist die wirtschaftliche Selbstverwaltung im Rahmen der staatlichen Wirtschaftsplanung und -lenkung zweckmäßig?

Damit entsteht nochmals die Frage, ob eine wirtschaftliche Selbstverwaltung im Rahmen der staatlichen Wirtschaftslenkung und -planung zweckmäßig ist, oder ob es besser wäre, einen Regierungs- oder Parteiapparat an dessen Stelle zu setzen. Diese Frage ist durch den Führer sowohl wie durch den Beauftragten des Vierjahresplanes mehrfach ganz eindeutig beantwortet worden. Beide haben stets erklärt, daß sie gerade im Rahmen der Wirtschaftslenkung und -planung den Raum für die freie initiative Gestaltung der in der Wirtschaft Tätigen weit lassen wollen, nicht nur um den wirtschaftenden Menschen in möglichst großem Umfange verantwortlich an der Gestaltung der staatlichen Wirtschaftspolitik arbeiten zu lassen, sondern auch um den wirtschaftlichen Verwaltungsapparat vor einer bürokratischen Erstarrung zu bewahren. Eine Verbürokratisierung des wirtschaftlichen Verwaltungsapparats wäre aber deshalb besonders bedenklich, weil die Aufgaben der Wirtschaftsorganisation überaus wechseln und weil naturgemäß auch der Verwaltungsapparat damit in einer ständigen internen Um- und Neubildung begriffen ist. Es ist eine alte Erfahrungstatsache, daß in einem bürokratisch verwalteten Apparat Um- und Rückbildungen nur sehr schwer durchführbar sind. Gerade im wirtschaftlichen Sektor kann aber nur die größte Elastizität und das materielle Interesse der direkt Beteiligten vor einer Überorganisation schützen. Nur ein selbstverwalteter wirtschaftlicher Organisationskörper wird daher die verantwortungsbewußte Mitarbeit der Beteiligten und einen behenden, elastischen und relativ billigen Verwaltungsapparat sicherstellen können.
[...]⁴

II.

Während im wirtschaftspolitischen Sektor das Verhältnis zwischen Staat und Wirtschaft im Grundsätzlichen dadurch völlig geklärt ist, daß Betrieb und Betriebszusammenfassung (also die Gliederungen der Organisation der gewerblichen Wirtschaft) die Sachaufgaben von der Staatsregierung gestellt bekommen, um sie sodann unter deren Kontrolle selbstverwaltend durchzuführen, ist im sozialpolitischen Sektor eine derartige Regelung bisher nicht erfolgt. Auf diesem Gebiet hat sich der Staat, wenigstens soweit sich sozialpolitische Maßnahmen direkt auf die Erzeugung und Verteilung auswirken, die alleinige Anordnung und Überwachung der Durchführung vorbehalten. Indessen hat sich in der Praxis der große Organisationsapparat der DAF, dem nach seinem Entstehungszweck

⁴ Enthält: Aufgaben der Selbstverwaltung in der Mitgliederberatung und -betreuung; Verneinung des Bedarfs für eine gesetzl. Neuregelung im Bereich der OgW.

primär weltanschauliche Aufgaben übertragen worden waren, in zunehmendem Umfang auch in die praktische Sozialpolitik eingedrängt, u[nd] zwar beeinflußt die DAF nicht nur weitgehend die Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen, sondern sie überwacht mittels ihres stark dezentralisierten Organisationsapparates auch deren Durchführung⁵. Die an sich für die staatliche Sozialpolitik verantwortlichen Regierungsstellen haben auf diese Tätigkeit der Deutschen Arbeitsfront keinen gesetzlich fundierten Einfluß. Auch die Partei übt hier keine Kontrolle aus. Es hegt aber auch bei der Tätigkeit der Deutschen Arbeitsfront keine echte Selbstverwaltung vor, da die Beteiligten, nämlich die Betriebsführer und Gefolgschaften, bei der sozialpolitischen Tätigkeit der Deutschen Arbeitsfront nur als Berater der Funktionäre der DAF, nicht aber als verantwortliche Vertreter des jeweils in Frage kommenden Wirtschafts- oder Fachgebietes in Erscheinung treten. Damit ist die DAF, soweit sie sozialpolitische Sachaufgaben behandelt, weder eine Selbstverwaltungs- noch eine behördliche Verwaltungsstelle, sondern ein Organisationsapparat eigener Souveränität. Diese Souveränität, vielfach auch als „Totalitätsanspruch“ von der DAF selbst bezeichnet, wird aus der bekannten Anordnung des Führers vom 24. 10. 1934⁶ hergeleitet, obwohl auch in dieser Anordnung die Verantwortung sowie die Anordnungs- und Durchführungsbefugnis für materielle Maßnahmen, also die sogenannten Sachaufgaben, ausschließlich der zuständigen Staatsbehörde Vorbehalten bleiben. Diese Divergenz zwischen Rechtslage und tatsächlicher Handhabung muß, nachdem die Sozialpolitik nur einen Bestandteil der gesamten Wirtschaftspolitik darstellt, diese aber staatlich (und nicht durch die DAF) gelenkt wird, dauernd zu Schwierigkeiten führen.

Was ist Sozialpolitik?

Ehe hierauf näher eingegangen wird, muß der Begriff der Sozialpolitik als Teilproblem der gesamten Wirtschaftspolitik vorerst abgegrenzt werden.

Unter Sozialpolitik im Sinne dieser Untersuchung kann nur Regelung und Ausgestaltung der Beziehungen zwischen Betrieb und Gefolgschaft verstanden werden; d. h. im wesentlichen wird sich das Problem der Sozialpolitik im Rahmen einer staatlich gelenkten Wirtschaftspolitik auf die Gestaltung der Arbeitsbedingungen beschränken. Die DAF greift in ihrer Tätigkeit über diesen Rahmen hinaus. Sie betreibt durch die Zusammenfassung der in ihr vereinigten arbeitstätigen Menschen und durch die Errichtung von Gemeinschaftseinrichtungen (z. B. KdF) auch eine praktische Sozialpolitik, die die Gestaltung der Arbeitsbedingungen und damit der Produktionsbedingungen innerhalb der deutschen Wirtschaft nicht direkt beeinflußt. Dieser Teil der Tätigkeit der DAF kann, da er in keinem direkten Zusammenhang mit der Wirtschaftspolitik steht, hier unberücksichtigt bleiben. Er gehört im wesentlichen zu den Aufgaben der Menschenführung, die die DAF im Auftrage und unter der Aufsicht der Partei durchzuführen hat. Soweit jedoch die DAF Anspruch auf eine Einflußnahme in die Gestaltung der Arbeits- und damit der Produktionsbedingungen erhebt, greift sie in Sachaufgaben der Wirtschaftspolitik ein. Nur dieser Teil der von der DAF beanspruchten Tätigkeit berührt die Wirtschaftspolitik.

Wie lenkt der Staat heute seine Wirtschafts- und Sozialpolitik?

Auf Grund der bestehenden gesetzlichen Regelung lenkt der autoritäre nationalsozialistische Staat heute in weitestem Umfange die nationale Wirtschaft. Er bedient sich hierzu seines Behördenapparates sowie in gewissem Umfange der bestehenden Selbstverwaltungs-Organisation, die, soweit sie für die staatliche Wirtschaftslenkung eingesetzt werden, der direkten Staatsaufsicht unterliegen. Der Staat stellt in diesen Fällen nicht nur die Aufgabe, sondern kontrolliert auch deren Durchführung. Die staatliche Sozialpolitik wird auf Grund der bestehenden gesetzlichen Grundlagen (Arbeits-

⁵ Zu den daraus erwachsenden Konflikten vgl. Dok. Nr. 11 und die Verweise dort Anm. 8–10.

⁶ ARH II/1, Nr. 28.

ordnungsgesetz⁷, Gewerbeordnung⁸, Arbeitszeitverordnung⁹ u. ä.) autoritär bisher ausschließlich durch Staatsorgane durchgeführt. Die DAF strebt eine direkte Einflußnahme auf die Ausgestaltung der Sozialpolitik an. Ehe über die Art der Einflußnahme und über die Ausgestaltung der hierfür geeignet erscheinenden Organe gesprochen werden kann, muß zuerst eindeutig festgestellt werden, in welchem Umfange der Staat bereit und in der Lage ist, eine Selbstverwaltung auf dem Gebiete der Sozialpolitik zuzulassen.

Kann und will der Staat eine soziale Selbstverwaltung zulassen? In welcher Form?

Es ist selbstverständlich, daß im gegenwärtigen Zeitpunkt der höchsten Kraftanstrengung unserer nationalen Wirtschaft und der damit verbundenen weitgehenden Planung und Lenkung der gesamten Wirtschaftspolitik eine ausgegliederte Sozialpolitik nicht möglich ist. Auch eine soziale Selbstverwaltung, die den Betrieben und deren Gefolgschaften die Regelung der Arbeitsbedingungen völlig frei überläßt, ist aus Gründen der Stabilerhaltung unserer Währung, des planmäßigen Arbeitseinsatzes sowie überhaupt der Durchführung einer einheitlichen Wirtschaftspolitik völlig undurchführbar. Eine soziale Selbstverwaltung könnte daher nur insoweit zugelassen werden, als der Staat die eindeutige Richtlinie gibt und sich die Kontrolle über die Durchführung der sozialpolitischen Maßnahmen vorbehält.

Der Apparat der DAF in seinem gegenwärtigen Aufbau ist nicht geeignet, eine soziale Selbstverwaltung, deren Aufgabenstellung und deren dauernde Kontrolle durch den Staat erfolgt, durchzuführen; einmal, weil die Staatsbehörden auf die Organe der DAF, auch soweit diese sich mit Sachaufgaben beschäftigen, keinen Einfluß haben, dann aber auch, weil die bisherigen sogenannten Selbstverwaltungsorgane der DAF, nämlich die Arbeitsausschüsse, keine echten Selbstverwaltungsstellen darstellen, da in ihnen nicht die offiziellen Vertreter von Betriebsführung und Gefolgschaft einer Branche zusammengefaßt sind¹⁰. Es handelt sich vielmehr um Einzelpersonlichkeiten, die die DAF selbst berufen hat und die weder das Recht noch die Möglichkeit haben, im Auftrage ihrer Gruppen zu sprechen.

Selbst wenn man aber diejenigen Organe der DAF, die sich mit der Durchführung sozialpolitischer Sachaufgaben beschäftigen, der staatlichen Aufsicht unterstellt, so müßte vorerst noch die Frage geklärt werden, in welcher Form die Selbstverwaltung durch diese Stellen durchgeführt werden soll. Wenn man annimmt, daß anstelle der bisher von dem Treuhänder erlassenen Tarifordnungen nunmehr die Beteiligten selbst derartige Regelungen treffen sollen, so bestünde, um zu einer echten Selbstverwaltung zu kommen, praktisch nur die Möglichkeit, daß die Beteiligten Verträge abschließen, durch die die durch sie Vertretenen gebunden sind. Ein Vertrag setzt die Existenz zweier Partner voraus. Betriebsführung und Gefolgschaften müßten daher in irgend einer Form als Vertragspartner in Erscheinung treten. Eine derartige Regelung erscheint unter den heutigen Umständen weder politisch wünschenswert, noch wirtschaftlich vertretbar. Sie wird auch von Herrn Dr. Ley selbst abgelehnt, der die Durchführung der Sozialpolitik nicht den Beteiligten selbst, sondern¹¹ Amtswaltern der DAF (nämlich den Arbeitsausschußmitgliedern, die in geheimen Sitzungen tagen), praktisch übertragen möchte.¹² Dadurch wird aber keine Selbstverwaltung erreicht, sondern die Festsetzung der Arbeitsbedingungen würde in Zukunft statt durch den Treuhänder durch den Amtswalter der DAF erfolgen, ohne daß die für die staatliche Wirtschaftspolitik verantwortlichen Behörden einen Einfluß auf deren Tätigkeit haben.

⁷ AOG vom 20. 1. 1934 (RGBl. I S. 45); s. ARH I/2, Nrr. 258 P. 12, 266, 269, 284 P. 1.

⁸ ReichsgewerbeO von 1869; s. Dok. Nr. 238 Anm. 3.

⁹ Nach Maßgabe der *ArbeitszeitVO* vom 26. 7. 1934 (RGBl. I S. 803) und seitheriger Änderungen; vgl. ARH III, Nr. 129 Anm. 8.

¹⁰ Arbeitsausschüsse wurden ab 1935 aufgr. der Leipziger Vereinbarung (ARH II/1, Nr. 121) eingerichtet. Sie waren paritätisch mit DAF-Betriebsobmännern und Betriebsführern besetzt und sollten überbetriebl. Tarifrfragen klären. Die DAF benutzte sie gezielt als Instrumente, um ihren sozialpolit. Vorstellungen auf breiter Front Geltung zu verschaffen. Vgl. ARH III, Nr. 185, zu Anm. 12.

¹¹ Rest des Absatzes durch MD Kritzingen und Lammers mit Doppelrandstrich hervorgehoben bzw. unterstrichen.

¹² In Höhe dieses Satzes Zwischentitel am Rand: *Was will die DAF?*

Aus dem vorher Gesagten¹³ geht hervor, daß ehe die Frage über die Ausgestaltung der DAF besprochen werden kann, erst völlige Klarheit darüber geschaffen werden muß, in welchem Umfange im gegenwärtigen Zeitpunkt der Staat sozialpolitische Aufgaben ihm nicht unterstellten Stellen übertragen kann. Kommt man zu der Auffassung, daß die staatliche Wirtschaftslenkung in keiner Weise auf eine dauernde und direkte Einflußnahme auf das Sozialgeschehen verzichten kann,¹⁴ so ergibt sich daraus, daß derjenige Teil der DAF, der sich mit sozialen Sachaufgaben beschäftigt, für dieses Aufgabengebiet der staatlichen Kontrolle unterstellt werden muß. Wird dieser Grundsatz durchgeführt, so ist es ein Leichtes, auch geeignete Formen für die entsprechende soziale Selbstverwaltung durch die DAF zu finden.

Einheit der Befehlsstelle!

Eine Klärung dieser Hauptfrage ist auch notwendig, damit endlich einmal der Zustand beseitigt wird, daß verschiedene Befehlsstellen in der gleichen Frage an den Einzelbetrieb herantreten. Z. Zt. ist nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen neben dem Betriebsführer der Treuhänder der Arbeit die allein für die Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen zuständige und verantwortliche Stelle,¹⁵ dennoch greifen verschiedene Dienststellen der DAF immer wieder störend in die Regelung der Arbeitsbedingungen ein. Bei den Betrieben entsteht dadurch der Eindruck, als ob zwei Stellen dieselben Fragen behandeln, ein in einem autoritären Staat unmöglicher Zustand. Die Staatsautorität erfordert unbedingt eine klare Feststellung der Befugnisse und deren Einhaltung. Nur wenn die Arbeit der sozialen Selbstverwaltungsstellen den für die staatliche Sozialpolitik verantwortlichen Behörden untergeordnet wird, läßt es sich vermeiden, daß verschiedene Stellen dieselbe Frage nach verschiedenen Gesichtspunkten behandeln und bei dem einzelnen Betrieb durchzusetzen versuchen.

Nicht das Verhältnis Wirtschaftsorganisation zu DAF, sondern Staat zu DAF ist das Problem.

Daraus ergibt sich, daß Friktionen zwischen Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik nur dort entstehen können, wo Stellen, die weder der staatlichen Wirtschaftsführung verantwortlich noch ihr unterstellt sind, in die soziale Gestaltung einzugreifen versuchen. Es handelt sich also um ein Problem, das nur zwischen der staatlichen Wirtschaftsführung und denjenigen Stellen der DAF geklärt werden kann, die den Anspruch auf soziale Selbstverwaltung erheben. Die Organisation der gewerblichen Wirtschaft hat mit diesen Fragen direkt überhaupt nichts zu tun. Ihre Aufgaben und Befugnisse sind eindeutig geklärt. Wo sie wirtschaftliche Sachaufgaben behandelt und wo sie in die Wirtschaftslenkung eingeschaltet ist, handelt sie im Auftrage und unter der Kontrolle der für die staatliche Wirtschaftspolitik verantwortlichen Stellen.

Eine Zusammenarbeit mit der DAF wird die Organisation der gewerblichen Wirtschaft stets begrüßen. Sie wird nur auf einigen Sachgebieten möglich sein, da der Schwerpunkt der DAF ja bei der weltanschaulichen Menschenführung liegt. Irgendeine Aufgabenüberschneidung und damit Kompetenzschwierigkeiten wird es in demselben Moment nicht mehr geben, in dem die Befugnisse und die Form der Durchführung von Sachaufgaben bei der DAF gesetzlich geregelt sind.

Zusammenfassung:

Zusammenfassend ergibt sich folgendes:

¹³ In der Vorlage: Vorhergesagten.

¹⁴ Rest des Satzes von Kritzinger und Lammers mit Randstrich versehen bzw. unterstrichen.

¹⁵ Der folg. Halbsatz sowie die nachfolg. zwei Sätze von Kritzinger und Lammers mit Doppelrandstrich hervorgehoben bzw. unterstrichen.

Soweit es sich um die Lösung wirtschaftspolitischer Aufgaben im Rahmen der staatlichen Wirtschaftsplanung und -lenkung handelt, ist in der unter der Aufsicht der zuständigen Staatsbehörden handelnden Organisation der gewerblichen Wirtschaft ein Selbstverwaltungsapparat gefunden, der sich für die Lösung der ihm gestellten schwierigen Aufgaben als geeignet erwiesen hat. Darüber hinaus war die Organisation der gewerblichen Wirtschaft in der Lage, die für den einzelnen Betrieb notwendige Beratungs- und Betreuungstätigkeit zugleich mit zu übernehmen. Diese Doppelaufgabe kann auch in Zukunft nur von einem echten Selbstverwaltungskörper, d. h. von einer Organisation gelöst werden, die von Persönlichkeiten geleitet wird, welche zugleich deren Mitglied sind.

Im sozialpolitischen Sektor sind Behördenstellen und DAF nebeneinander tätig. Da die Kompetenzen zwischen beiden Stellen gesetzlich nicht geklärt sind, da weiterhin die DAF weder ein echter Selbstverwaltungskörper noch eine von den zuständigen Staatsbehörden kontrollierte Organisation ist, treten, soweit es sich um die Gestaltung der Arbeitsbedingungen handelt, in der Praxis stets Schwierigkeiten auf, umsomehr als die DAF vielfach gegenüber dem Einzelbetrieb Behördencharakter beansprucht.

Aus der Unklarheit der Rechtsstellung der DAF ergibt sich deren Neigung, die *erstrebten* Kompetenzen bereits als erreicht zu unterstellen. Dabei wird die zwischen einer Anzahl von Parteidienst- und DAF-Amtswalterstellen bestehende Personalunion als Begründung für derartige Auffassungen verwendet.¹⁶ Tatsächlich gebärdet sich die DAF als eine Gliederung mit eigener Souveränität. Daraus ergibt sich eine dauernde Beunruhigung aller derjenigen Stellen, die mit der DAF in Verbindung stehen und die nicht wissen, ob sie es mit einer Vertreterin der Partei, einer Behörde, einem Selbstverwaltungskörper oder einer Gemeinschaftsvertretung aller in der deutschen Wirtschaft Tätigen zu tun haben, weil die DAF in allen diesen Formen, je nachdem es die einzelne Dienststelle für zweckmäßig erachtet, in Erscheinung tritt. Eine Bereinigung kann nur dadurch erfolgen, daß Partei und Staat das Aufgabengebiet der DAF eindeutig klären und je nach der Aufgabe diejenigen Stellen bestimmen, die die Partei- bzw. Staatsaufsicht auszuüben haben. Nur aus der Partei- und Staatsouveränität, die in der Person des Führers und Reichskanzlers verkörpert wird, können an die DAF Aufgaben delegiert werden. Dabei müssen diese Stellen gleichzeitig auch noch die grundsätzliche Frage regeln, ob diese Aufgabe durch eine Art Selbstverwaltungskörper (von dem die DAF ja heute weitgehend entfernt ist) oder durch einen den entsprechenden Partei- und Regierungsstellen unterstellten Amtswalter- bzw. Beamtenkörper durchgeführt wird¹⁷.

¹⁶ Der folg. Satz von Lammers unterstrichen, dieser und der gegliederte nächste Satz von ihm außerdem mit Ausrufezeichen und Doppelrandstrich versehen.

¹⁷ Angeregt durch einen Vm. des RKabR Willuhn, las Lammers die Denkschrift am 27. 6. 1938 durch und trug sie am 6. 7. Hitler vor, der sich bes. für ihren Teil II interessierte und ihn mit der Weiterbearbeitung auf der Linie der gegebenen Vorschläge beauftragte; s. Anhang, FV 370*. Gelegenheit zur Aussprache mit Pietzsch ergab sich aber erst am 10. 9. am Rande des Reichsparteitags, danach wollte Lammers auch in Fühlung mit Heß, Göring, Funk und Ley treten, um endlich eine legislative Lösung für den Einbau der DAF in die Wirtschafts- und Sozialordnung zu vermitteln; R 43 II/547, Bl. 168–180; BEIER Nrr. 10–12. Pietzsch selbst hatte nach allen Erfahrungen (vgl. Dok. Nrr. 39, 44, 48, 49, 60, 62, 94, 137) jedoch schon am 10. 8. 1938 gegenüber StS Krohn ausgeschlossen, „daß die Dinge in absehbarer Zeit vorwärtskommen können“; R 3901/20646, Bl. 60. Nach einer Rücksprache Willuhns mit dem Geschäftsführer der RWiK Erdmann am 21. 9. übersandte dieser der Rkei eine Abschrift der bereits am 8. 4. 1938 durch Pietzsch an Göring vorgelegten „Grundsätze für ein Reichsgesetz über die Deutsche Arbeitsfront“, welche deren Zählung im Sinne der vorlieg. Denkschrift bewerkstelligt hätte und eben deshalb nicht durchsetzbar gewesen war; s. Dok. Nr. 60 Anm. 5. – Wirkliche Verhandlungen mit den Kontrahenten wurden seitens der Rkei mangels reeller Aussichten gar nicht erst aufgenommen und die Angelegenheit am 11. 10. 1939 endgültig z. d. A. verfügt; R 43 II/547, Bl. 231; BEIER Nr. 14.

Zitierhinweis

Nr. 146 Denkschrift des Leiters der Reichswirtschaftskammer Pietzsch. [22.] Juni 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d146>